

개선 요구

1. 제 목 : 수정 배분계산서 송부 문서 등 개선 필요
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제18조에 따라 압류재산매각 대행 업무 총괄 및 전략기획과 이에 대한 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각대행업무요강」 제68조 제1항 및 제3항에 따르면 매수인이 매수대금을 납부한 때에는 완납한 날부터 30일 이내에 배분기일을 정하여 배분하도록 되어 있고 체납자 등¹⁾에게 그 사실을 통지하도록 되어 있다.

또한 같은 요강 제70조 제2항에 따르면 배분계산서 원안을 작성한 때에는 관서의 장에게 압류공매관리시스템이나 FAX 등의 방법으로 송부하여야 하고, 배분기일 3일 전 까지 배분계산서 원안에 대하여 관서의 의견이 없는 경우에는 공사의 배분계산서 원안에 동의한 것으로

1) 체납자, 채권신고대상채권자 및 배분요구를 한 채권자, 매각대금 지급을 요구한 체납자의 배우자, 관서의 장

보며, 같은 요강 제3항에 따르면 관서의 장으로부터 배분계산서 원안의 수정요구 등 의견서의 사유가 정당하다고 인정되는 경우에는 그에 따르도록 되어 있으며

같은 요강 제72조 제5항에 따르면 배분기일에 출석 및 서면 등으로 이의제기가 있어 그 이의제기가 정당하다고 인정되거나 배분계산서 원안과 다른 내용으로 채납자 등이 한 합의가 있는 경우 배분계산서를 수정하여 확정하도록 되어 있다.

한편, 「기록물관리세칙」 제12조 제1호 및 제2호에 따르면 제목은 간명하게 본문의 내용을 알 수 있도록 요약하여야 하며, 관계문²⁾(기안 내용과 직접 관련이 있는 문서)과 참조문(기안내용과 직접 관련은 없으나 참고가 되는 문서)은 제목 밑에 문서의 제목 및 일자, 문서등록번호를 표시하도록 되어 있다.

따라서, 배분절차가 공법상의 행정처분³⁾인 것을 고려할 때 문서의 명확화 및 행정서비스 제고를 위해 배분기일을 변경⁴⁾하거나 배분계산서 원안을 수정⁵⁾할 때에는 문서 제목 및 내용에 관계문과 사유 등을 정확히 기재하여야 한다.

2) 제 목 : 차주 ○○○ 제2차 경매기일대책협의

【관계문 : 제1차 경매기일대책협의, □□□□□-△△△△, 2015. 8. 1】

3) 국세징수법제103조(공매등의 대행) ① 관할 세무서장은 다음 각 호의 업무에 전문지식이 필요하거나 그 밖에 직접 공매등을 하기에 적당하지 아니하다고 인정되는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국자산관리공사에 공매등을 대행하게 할 수 있다. 이 경우 공매등은 관할 세무서장이 한 것으로 본다.

1. 공매 2. 수의계약 3. 매각재산의 권리이전 4. 금전의 배분

4) 감사대상 기간 중 12개 지역본부에서 배분기일을 변경한 횟수는 총 73회
(1회 : 63건, 2회 : 8건, 3회 : 2건)

5) 감사대상 기간 중 12개 지역본부에서 배분계산서를 수정한 횟수는 총 52회

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 현재 압류재산 관련 배분기일 변경 통보 및 배분 계산서 수정 송부 문서 등을 점검한 결과

2021. 5. 6. ▽▽세무서로부터 수입한 서울동부지역본부 소관 체납자 ●●● 압류재산(2021-◆◆◆◆◆-▣▣▣) 관련 배분기일 변경 통보 문서의 경우 2022. 3. 2. 배분기일을 지정한 후 교부권자 및 근저당권자의 배분 요구액의 변동으로 배분기일을 2차례 변경 지정(2022. 3. 8., 15.)하였는데 [그림 1]과 같이 조세정리시스템에서 지원하는 서식은 문서 제목이 ‘압류재산 배분기일 변경 통보’로 기존 배분기일 변경문서와 제목이 동일하고 변경된 배분기일을 다시 변경하여 직접 관련 문서가 있는데도 관계문이 표시되지 않고 있었다.

[그림 1] 배분기일 지정 및 변경 통보 문서

배분기일 지정	1차 변경	2차 변경
---------	-------	-------

“기재 생략”

또한, 2021. 3. 2. XX세무서로부터 수입한 서울동부지역본부 소관 체납자 ○○○○ 압류재산(2021-○○○○○○○-○○○○) 관련 배분계산서 수정 송부 문서의 경우 2022. 5. 11. 배분계산서 원안을 송부하고 5일 후에 (2022. 5. 16.) 근거당권자의 채권액 변동으로 배분계산서 원안을 수정하여 송부하였는데, [그림 2]와 같이 조세정리시스템에서 지원하는 서식은 문서 제목 및 본문 내용이 최초 ‘배분계산서(안)송부’ 문서와 동일하였고 본문 내용에는 수정 사유가 기재되어 있지 않고 단순히 붙임의 배분계산서 등을 변경하여 송부하고 있었으며 원안을 수정하여 직접 관련 문서가 있는데도 관계문이 표시되지 않고 있었다.

[그림 2] 수정 배분계산서 송부 문서

내부결재	위임기관 송부 문서
------	------------

“기재 생략”

따라서, 공매업무의 명확성과 신뢰성 제고를 위하여 2차로 배분기일 변경할 때에는 문서 제목을 ‘압류재산 배분기일 n차 변경 통보’ 라고 (관계문 표시)하고, 수정 배분계산서를 송부할 때에는 문서 제목을 ‘n차 수정 배분계산서 송부’ 로 하고(관계문 표시) 문서 본문에는 수정사유를 기재하는 등의 개선을 검토할 필요가 있었다.

[소관부점 의견] 조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 배분기일 변경 통보 및 수정 배분계산서 송부 문서에 대해 검토 후 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 배분기일 변경 통보 및 수정 배분계산서 송부 문서가 관련 세칙에서 정하는 기준에 맞게 작성될 수 있도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)